COMMUNE DE
MARTIGNY-COMBE

RÈGLEMENT ET DIRECTIVES SUR L'OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET SUR L'UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

POUR LES MEMBRES DU
CONSEIL COMMUNAL

VERSION : **OCTOBRE 2023**

TABLE DES MATIÈRES

1. OBJECTIF 2
2. CHAMP D' APPLICATION 2
3. DEVOIRS DES UTILISATEURS·TRICES 2
3.1. RÈGLES DE SÉCURITÉ : DROITS D'ACCÈS 2
3.2. GESTION DES MOTS DE PASSE 2
3.3. AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS 3
3.4. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ 3
3.5. LOGICIELS : INSTALLATION ET COPIE 3
3.6. ORDINATEUR DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS 3
3.7. ÉQUIPEMENTS PRIVÉS 4
4. INTERNET 4
4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 4
4.2. UTILISATION ABUSIVE 5
4.3. TÉLÉCHARGEMENT DES INFORMATIONS 5
5. UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 5
5.1. COMMUNICATION 5
5.2. CONTENU CONFIDENTIEL 5
5.3. UTILISATION A TITRE PRIVÉ 6
5.4. MESSAGERIE PRIVÉE (GMAIL, HOTMAIL, ETC.) 6

1. OBJECTIF

Ce document a pour but d'énoncer les règles concernant l'accès aux ressources informatiques ainsi que l'utilisation de ces dernières.

L'usage du système d'information et de communication doit être exclusivement communal, sauf exceptions prévues dans la présente charte. Afin de garantir la transparence envers les utilisateurs et utilisatrices, de promouvoir une utilisation éthique, responsable et sécurisée des ressources informatiques, cette charte établit les règles relatives à leur emploi.

2. CHAMP D'APPLICATION

La charte informatique s'applique à l'ensemble des membres de l'exécutif, (ci-après dénommées "utilisateurs" et "utilisatrices") à utiliser les équipements informatiques de l'administration communale de Martigny-Combe. Chaque utilisateur et utilisatrice s'engage formellement à respecter les dispositions contenues dans ce document.

3. DEVOIRS DES UTILISATEURS·TRICES

3.1. RÈGLES DE SÉCURITÉ : DROITS D'ACCÈS

Le droit d'accès aux ressources et aux fichiers informatiques est accordé par un compte personnel et non transférable. Ce compte doit être protégé par un mot de passe.

L'utilisateur ou l'utilisatrice reçoit un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres et qui ne doivent être communiqués à quiconque. Ils correspondent à une signature informatique et engagent la seule responsabilité de l'utilisateur ou utilisatrice propriétaire.

Les utilisateurs ou les utilisatrices s'engagent à ne pas se connecter à un réseau Wi-Fi public – même sécurisé – sans utiliser de VPN. À défaut, ils doivent utiliser le partage de connexion avec leur téléphone mobile.

L'utilisateur ou l'utilisatrice s'engage à ne jamais désactiver les protections mise en place sur le système informatique.

3.2. GESTION DES MOTS DE PASSE

La création d'un mot de passe doit être sécurisée. Il doit contenir au moins 12 caractères, incluant des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, avec au moins un caractère de chacune de ces catégories. De plus, il ne doit contenir ni le nom, ni le prénom, ni aucune information facilement déductible sur l'utilisateur ou l'utilisatrice. Il ne doit pas non plus reprendre un mot de passe (en totalité ou en partie) utilisé à titre privé.

Aucune divulgation du mot de passe n'est autorisée. L'utilisateur ou l'utilisatrice doit se servir que des comptes pour lesquels il a reçu une autorisation.

3.3. AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS

L'authentification à deux facteurs est requise. Les moyens d'authentification proposés doivent être strictement personnels (téléphone, courriel privé, etc.) et eux-mêmes protégés par un mot de passe.

3.4. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

L'accès des utilisateurs et utilisatrices aux informations et documents conservés sur les systèmes et réseaux informatiques (y compris internet) est limité à ceux qui leur sont propres, ainsi qu'à ceux qui sont publics ou partagés. Il est formellement interdit de consulter intentionnellement des informations circulant sur les réseaux ou détenues par d'autres utilisateurs et utilisatrices, même si ces derniers ne les ont pas protégées.

Cette obligation de confidentialité dépasse la durée du mandat de l'utilisateur ou l'utilisatrice. Elle subsiste même après la cessation des fonctions.

3.5. LOGICIELS : INSTALLATION ET COPIE

Les logiciels ne doivent être installés sur les postes qu'avec l'accord préalable du responsable informatique. L'utilisateur et l'utilisatrice s'engagent à ne pas installer sur leur poste de travail, ou sur tout autre ordinateur du réseau, d'environnements de stockage Cloud (tels que Dropbox, Google Drive, etc.). Les copies personnelles ou les installations privées de logiciels sont restreintes.

3.6. ORDINATEUR DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

L'ordinateur de travail est un élément constitutif du système informatique de la commune. La modification de son contenu et/ou un usage inapproprié peuvent avoir des effets sur le fonctionnement global de l'environnement informatique. Le poste de travail doit être utilisé pour accomplir des tâches communales. Chaque utilisateur ou utilisatrice est responsable du matériel mis à sa disposition et de l'utilisation des données auxquelles il a accès selon le présent règlement.

Aucune donnée privée n'est autorisée sur le réseau. En aucun cas, la commune ne pourra être tenue responsable de la sauvegarde et de la perte de ces données.

Il est notamment interdit de :

- Modifier la configuration matérielle du poste de travail en retirant des composants ou en installant de nouveaux ;
- Modifier la configuration logicielle du poste de travail en retirant des programmes ou en installant des programmes téléchargés depuis internet ou reçus par courrier électronique ou en provenance de toute autre source ;
- Réaliser des développements informatiques sans autorisation.

3.7. ÉQUIPEMENTS PRIVÉS

L'utilisateur et l'utilisatrice doivent utiliser exclusivement le matériel vérifié et standard mis à leur disposition pour effectuer leur mandat. Ils s'engagent à ne pas connecter au poste de travail, ou à tout ordinateur du réseau, d'appareils électroniques privés tels que smartphones, clés USB, systèmes externes et tablettes.

L'utilisateur et l'utilisatrice qui souhaitent, exceptionnellement, connecter un équipement privé (comme un ordinateur portable) au réseau informatique doivent demander une autorisation motivée auprès du responsable informatique.

4. INTERNET

4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'internet doit être utilisé par les utilisateurs et les utilisatrices uniquement à des fins professionnelles et dans le cadre des fonctions attribuées.

La diffusion d'informations personnelles ou publicitaires sans rapport avec l'activité communale est strictement interdite. Les utilisateurs et les utilisatrices ne sont pas autorisés à s'abonner à des services d'informations payants sans autorisation préalable.

Le réseau Internet n'est pas intrinsèquement sûr. Les données consultées ou transmises peuvent être interceptées ou corrompues. Il est important de rester prudent lors de son utilisation et de respecter, en plus des principes mentionnés ci-dessus, les règles suivantes :

- L'accès aux sites à risques ou injustifiés est bloqué par l'administration communale.
- Les données sensibles ne doivent jamais être transmises, mises à disposition de tiers ou stockées - même temporairement - sur Internet sans validation préalable.
- Aucun fichier image, audio ou vidéo mettant en scène une activité et/ou des collaborateurs au sein de l'administration communale, impliquant l'administration communale ou ses collaborateurs, ne peut être publié sur les réseaux sociaux sans avoir préalablement obtenu l'accord de la direction de la communication et du marketing. Il est important de rappeler qu'il est impossible d'effacer toutes les traces d'un message laissé sur Internet.
- L'utilisation d'Internet doit se faire dans le respect des législations relatives notamment au droit d'auteur, à la fraude informatique, à la protection de la personne humaine, ainsi qu'à l'intimité et au respect de la vie privée.
- Il est formellement interdit de télécharger des données (images, films, musiques ou documents) soumises à un copyright, illégales ou contraires à la déontologie.

4.2. UTILISATION ABUSIVE

Chaque utilisateur et utilisatrice doit veiller à utiliser Internet sans exposer l'administration communale à des risques d'ordre légal, réglementaire ou opérationnel et sans compromettre la réputation de la commune. Toute utilisation abusive ou illégale est strictement interdite. L'accès, le chargement ou le téléchargement et la transmission de données dont le contenu est contraire à la loi, à l'éthique, à la morale ou bien de caractère injurieux, offensant, humiliant ou dénigrant sont formellement défendus.

4.3. TÉLÉCHARGEMENT DES INFORMATIONS

Les logiciels, données et fichiers (y compris les fichiers comprenant un contenu audio ou vidéo, voire les deux) ne peuvent être téléchargés à partir de l'internet vers les réseaux qu'à la seule condition qu'ils soient en rapport avec l'activité communale. Ces opérations sont autorisées à condition que les utilisateurs et utilisatrices veillent à respecter le droit des parties tierces et à ne pas introduire de virus dans le réseau.

L'utilisateur ou utilisatrice s'engage à ne pas copier illégalement des logiciels ou des fichiers protégés par un "copyright" (musique, film, etc.) et à ne pas diffuser des informations appartenant à des tiers sans leur autorisation. Il ou elle s'engage à mentionner ses sources lors de l'utilisation d'informations.

5. UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

5.1. COMMUNICATION

L'utilisateur ou utilisatrice se servira de son adresse répertoriée sur la messagerie électronique de l'administration communale pour toutes ses communications en lien avec son activité.

Dès lors, il ou elle reconnaît que lors de la création ou du transfert d'un e-mail, il est nécessaire de porter attention aux propos exprimés, qui pourraient nuire à son auteur ainsi qu'à l'institution. Les propos tendancieux, diffamatoires, discriminatoires, violents, indécents ou obscènes sont strictement interdits.

Si un utilisateur ou une utilisatrice reçoit un courrier électronique à caractère violent, raciste ou pornographique, il ou elle doit avertir rapidement le ou la responsable informatique. Afin de prendre rapidement les mesures qui s’imposent.

Les envois en masse (chaîne) ou la rediffusion d'annuaires (spam) sont interdits.

5.2. CONTENU CONFIDENTIEL

L'utilisateur ou utilisatrice s'engage à prendre en compte le manque de confidentialité du système de messagerie, notamment à destination des correspondants sur Internet et à éviter de transmettre des données sensibles, notamment de type personnel, par courriel. La transmission de contenu confidentiel (dans le corps du message ou en pièce jointe) devra être cryptée.

Pour ce faire, il convient d'utiliser une méthode simple :

- Compressez vos documents dans un fichier ZIP.
- Apposez un mot de passe au fichier ZIP (au moins 10 caractères).
- Ensuite vous transmettez le mot de passe à votre interlocuteur par un autre canal (p. ex. SMS).
- Vous pouvez par la suite simplement réutiliser le même mot de passe avec votre interlocuteur.

Les fichiers attachés aux mails reçus doivent faire l'objet d'une attention particulière, notamment les extensions : .exe, .com, .bat, .xlm, .vbs, .vb. En cas de doute, l'utilisateur ou utilisatrice prend contact avec le support informatique.

5.3. UTILISATION A TITRE PRIVÉ

L'utilisateur ou utilisatrice s'engage à ne pas utiliser son compte de messagerie communal à des fins privées.

5.4. MESSAGERIE PRIVÉE (GMAIL, HOTMAIL, ETC.)

L'utilisation d'une messagerie privée dont l'adresse est autre que utilisateur@martigny-combe.ch est interdite sauf si des contraintes techniques l'exigent. Il ne faut pas échanger des courriels en lien avec la commune depuis sa messagerie privée.

Ainsi adopté par le Conseil communal en séance du jj.mm.aaaa.

Règlement et directives sur l'obligation de confidentialité et sur l'utilisation des outils informatiques, d'internet, de la messagerie électronique et de la téléphonie fixe ou mobile pour le personnel de commune.

M./Mme : _____

né(e) le : _____

confirme avoir reçu, lu et approuvé le règlement susnommé. Il/Elle s'engage à en respecter les règles et en connaît les conséquences en cas de non-respect de ces dernières.

_____ _____

Lieu, le Signature